

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3243/2530

นาย วุฒิชัย สิงห์เวชกุล
นางสาว มุกดา ไชย สิทธิ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 905, มาตรา 916

โจทก์มีอาชีพเป็นพ่อค้าย่อมจะทราบถึงวิธีการเรื่องเช็คเป็นอย่างดีว่า การรับเช็คโดยไม่รู้จักตัวผู้ส่งจ่ายนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงเพราะไม่มีโอกาสทราบฐานะการเงินของผู้ส่งจ่ายได้ ฉะนั้น การที่โจทก์รับเช็คซึ่งผู้มีชื่อนำมาแลกเงินโดยไม่ได้ให้ผู้นั้นสลักหลังเช็คเอาไว้เพื่อการใช้สิทธิไล่เบี้ยทั้งไม่ได้นำมาเบิกความอธิบายถึงวิธีการที่ผู้มีชื่อได้รับเช็คมาพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นพิรุธ โจทก์จึงไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยสุจริต ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คแก่ตนได้.

โจทก์ฟ้องเรียกเงินตามเช็คที่จำเลยส่งจ่ายให้แก่ผู้ถือขอให้บังคับให้จำเลยชำระเงินตามเช็ค

จำเลยให้การว่าจำเลยออกเช็คดังกล่าวจริงแต่เช็คนั้นได้หายไปจำเลยแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและได้แจ้งให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็ค โจทก์รับเช็คมาโดยไม่สุจริตและคบคิดกับผู้มีชื่อฉ้อฉลจำเลยขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายในเช็คพิพาทเอกสารหมายเลข ๑.๑ มีปัญหาว่าจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์หรือไม่ โจทก์ฎีกาว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและเช็คดังกล่าวเป็นเช็คชนิดออกให้ผู้ถือจำเลยต้องรับผิดชอบชำระเงินตามเช็คให้โจทก์ จำเลยเบิกความว่าได้ออกเช็คพิพาทตามเอกสารหมายเลข ๑.๑ เพื่อจะร่วมลงทุนค้าขายกับนายฉัตรชัย ธรรมเสนาจำเลยลงลายมือชื่อส่งจ่ายแต่ยังมีได้ลงวันส่งจ่ายในเช็คพิพาทต่อมาเมื่อประมาณวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๒๗นายฉัตรชัยมารับเช็คดังกล่าวปรากฏว่าเช็คหายไป จำเลยจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลำพูนตามบันทึกแจ้งความเอกสารหมายเลข ๑.๑ ในช่องวันส่งจ่ายมิใช่ลายมือชื่อจำเลยแต่เป็นการประทับตราวันเดือนปีฟังได้ว่าจำเลยมิได้ลงวันส่งจ่ายด้วยลายมือชื่อของจำเลยและจำเลยได้แจ้งความว่าเช็คของจำเลยหายไปจริง โจทก์เบิกความว่านางบุญทิวที่ปรึกษาได้นำเช็คพิพาทมาแลกเงิน โจทก์โดยมิได้ให้นางบุญทิวลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คดังกล่าวไว้ เห็นว่าโจทก์ไม่เคยรู้จักจำเลยผู้ส่งจ่ายเช็คพิพาทมาก่อนจำนวนเงินในเช็คมีจำนวนสูงถึง ๖๐,๐๐๐ บาท โจทก์มีอาชีพเป็นพ่อค้าย่อมจะทราบถึงวิธีการเรื่องเช็คเป็นอย่างดีว่าการรับเช็คซึ่งไม่รู้จักตัวผู้ส่งจ่ายนั้นย่อมเป็นการเสี่ยงเพราะไม่มีโอกาสทราบฐานะการเงินของผู้ส่งจ่ายได้ โจทก์น่าจะให้นางบุญทิวลงลายมือชื่อสลักหลังเช็คไว้เมื่อธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินและเรียกเงินจากจำเลยผู้ส่งจ่ายไม่ได้โจทก์ยังจะมีสิทธิไล่เบี้ยเอาแก่ผู้สลักหลังได้แต่โจทก์หาได้ให้นางบุญทิวสลักหลังเช็คพิพาทไว้ไม่ นับว่าเป็นเรื่องผิดวิสัย

ของผู้ซึ่งเคยใช้เช็คทั่ว ๆ ไปทั้งโจทก์ไม่นำนางบุญทวีมาเบิกความยืนยันว่านางบุญ
ทวีได้นำเช็คมาแลกเงินจากโจทก์จริงและนางบุญทวีจะได้มีโอกาสอธิบายถึงวิธีการที่
ได้รับเช็คพิพาทมาโดยสุจริตเพื่อเป็นการหักล้างข้ออ้างของจำเลยที่ว่าเช็คพิพาทหาย
ไปพฤติการณ์ของโจทก์จึงเป็นพิรุธอย่างยิ่งรูปคดีฟังไม่ได้ว่านางบุญทวีนำเช็คพิพาท
มาแลกเงินโจทก์ดังฟ้อง โจทก์จึงมิใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยสุจริตโจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่
จะเรียกร้องให้จำเลยชำระเงินตามเช็คพิพาทแก่ตนได้ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาต้อง
กันมานั้นชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-ไพรัช วงศ์วัฒน์-ไพจิตร วิเศษโกสิน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>